



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 17887/2017/CA1

En la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y la Sra. Vocal de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-; a fin de tratar el expediente caratulado: **"ABILDGAARD, OSVALDO ELISEO Y OTROS CONTRA ESTADO NACIONAL ARGENTINO-PEN-MINISTERIO DE SEGURIDAD-DIRECCIÓN NACIONAL DE GENDARMERÍA SOBRE DIFERENCIAS SALARIALES"**, Expte. N° FPA 17887/2017/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora el día 16/08/2023, contra la sentencia del 10/08/2023 que, en lo que aquí interesa, rechazó la demanda en lo que respecta al reclamo del Decreto 1897/85 Resolución 500/85 y acogió lo relativo a abonar a la parte actora, en su haber mensual, con carácter remunerativo y bonificable, el adicional transitorio previsto en los arts. 5 de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, por los períodos no prescriptos; impuso las costas

Fecha de firma: 28/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30978558#401708871#20240228093552117

en el orden causado, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concedió el 24/08/2023, se expresan agravios en fecha 16/09/2023 y pasan los autos para resolver el 27/10/2023.

II- Que la parte actora apelante relata los antecedentes del caso y afirma que la sentencia no se ajusta a derecho y que efectúa una errónea interpretación normativa. Alega que el decreto 1897/85 y la Resolución 500 del Ministerio de Defensa no fueron publicados en el Boletín Oficial.

Cita la causa "Martínez, Marcelino Hilario" y argumenta que recién tomó conocimiento de la normativa en cuestión cuando presentó la acción y que, por ello, no puede existir plazo de caducidad ni de prescripción cumplido.

Le agravia que el Juez entienda que el actor, al revistar actividad cuando se dictó el Decreto N° 1897/85 y Res. N° 500/85, percibió las sumas reclamadas. Expresa que el Estado nunca acreditó pago alguno.

Cita jurisprudencia, apela también la imposición de costas en el orden causado y hace reserva del caso federal.

III- Que los actores, promueven demanda contra el Estado Nacional Argentino- Poder Ejecutivo Nacional- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos - Dirección Nacional de Gendarmería- y/o quien resulte jurídicamente responsable por cobro de pesos, reajuste y/o regularización de haberes como consecuencia del incumplimientos de las pautas de las leyes 19.101, 19.349 y sus modificatorias originados, solicitando el adicional





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 17887/2017/CA1

transitorio previsto en los arts. 5 de los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, su incorporación a sus haberes con carácter salarial, remunerativo y bonificable; asimismo piden el suplemento previsto en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500 del Ministerio de Defensa y que se abonen las diferencias devengadas con más intereses.

El Juez de grado rechazó lo relativo al decreto 1897/85 y la Resolución 500 y acogió lo demás con costas por su orden; contra dicha decisión se alza la parte apelante.

IV- a) Que, al analizar el recurso, cabe señalar que el juez de grado fundó su decisión en que el actor se encontraba en actividad al momento del dictado del Decreto N° 1897/85 y que, conforme la doctrina sentada por la CSJN en los autos "Martínez, Marcelino Hilario c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ cobro de pesos" (Fallos 312:787), los préstamos que establecía dicha normativa fueron entregados a la totalidad del personal en actividad.

Se observa de las constancias de la causa que, efectivamente, los actores revestían en actividad al momento del dictado del Decreto 1897/85 y la Resolución 500/85 (cfr. documental digitalizada).

Que, ahora bien, la parte demandada no opuso excepción de pago ni adjuntó constancia alguna que acredite que efectivamente los actores percibieron las sumas reclamadas, estando su parte en mejores condiciones de hacerlo.

En consecuencia, sin perjuicio de que se encontraban en actividad al momento del dictado del Decreto 1897/85 y Res. 500/85, la falta de acreditación de pago por parte de



la demandada nos lleva a concluir que de modo alguno puede determinarse que el actor haya cobrado efectivamente los suplementos reclamados.

b) Que, sentado ello, debe destacarse que el reconocimiento del derecho a cobrar las sumas previstas en el Decreto 1897/85 y Resolución 500/85 Ministerio de Defensa ha sido resuelto favorablemente por el Máximo Tribunal en los autos "Miguel, Alfredo Remigio c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ Personal Militar y civil de las FFAA y de Seg." (Expte. N° CSJ 1336/2006 (42-M)/CS1, sentencia del 05/05/2009; "Fort, Eduardo Daniel c/ Gendarmería Nacional s/ recursos ley 20094", Expte. N° FPA 81024033/2013/CS1, sentencia del 10/05/2016 entre otros; en los que decidió que correspondía el reconocimiento de las diferencias habidas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de conformidad con lo establecido en dichas normas.

Consecuentemente, habiéndose expedido este Tribunal en sentido similar en diversas causas (Ver causa "CABRERA, PORFIRIO MARCOS CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD", Expte. N° FPA 12774/2015, sentencia del 23/05/2018; entre otros), corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, revocar la sentencia dictada, admitir la demanda incoada y reconocer -en el caso de que los actores no hubiesen percibido las sumas aquí analizadas- su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados precedentemente y con más el pago de intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (doctrina de la CSJN, en los autos "PALMIERI").

Fecha de firma: 28/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30978558#401708871#20240228093552117



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 17887/2017/CA1

V- Que, en materia de costas y, atento el modo en que se resuelve, corresponde imponerlas a la demandada perdidosa en ambas instancias (art. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).

VI- Que, finalmente, se regulan los honorarios por su actuación ante esta Cámara, al letrado de la parte actora, Dr. Juan Alberto Manuel LIVA, en un 34% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia en virtud de lo previsto en el art. 30 de la ley 27.423.

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Se hace lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, y en su mérito, se revoca la resolución recurrida, para el caso que los actores no hubiesen percibido las sumas previstas en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500 del Ministerio de Defensa, se reconoce su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados en los precedentes citados, con más el pago de intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Se imponen las costas en ambas instancias a la demandada perdidosa (art. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).

Se regulan los honorarios al Dr. Juan Alberto Manuel LIVA, en un 34% de lo que oportunamente se le regule en



primera instancia en virtud de lo previsto en el art. 30 de la ley 27.423.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Juez de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se da por finalizado el acto, labrándose la presente, que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí que doy fe.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 28/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30978558#401708871#20240228093552117



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 17887/2017/CA1

SENTENCIA

Paraná, 28 de febrero de 2024

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, revocar la resolución recurrida y, para el caso que los actores no hubiesen percibido las sumas previstas en el decreto 1897/85 y en la Resolución 500 del Ministerio de Defensa, se reconoce su derecho a cobrarlas, con los alcances indicados en los precedentes citados, con más el pago de intereses liquidados conforme la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.

Imponer las costas en ambas instancias a la demandada perdidosa (art. 68, primer párrafo, y de 279 del CPCCN).

Regular los honorarios del Dr. Juan Alberto Manuel LIVA, en un 34% de lo que oportunamente se le regule en primera instancia en virtud de lo previsto en el art. 30 de la ley 27.423.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 28/02/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#30978558#401708871#20240228093552117